南宁五象新区纬核心区11路（新良路-阳峰路）工程项目“3.16”车辆伤害事故

发布时间：2023-05-22 10:45 来源：良庆区应急局 字体+

2023年3月16日10时30分许，在南宁五象新区纬11路（新良路-阳峰路）工程项目，发生一起车辆伤害致人死亡事故，造成1人死亡

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕人民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立由应急局局长青梓敬任长，城区应急局、住建局、人社局、交通局、总工会、良庆镇、良庆公安分局、交警六大队等单位抽调人员组成的南宁五象新区纬11路“3.16”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施。

一、 项目基本情况

（一）工程概况

南宁五象新区纬11路（新良路-阳峰路）工程位于南宁五象新区，为城市支路，呈东西走向，西起新良路，东至阳峰路，道路起点桩+864.824路线全长841.757m（扣除书林交叉口），红线宽度为24m。项目建筑面积（㎡）（或工程规模）17991.60。项目于 2022 年022年 5月18日开工建设。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位：南宁五象新区建设投资有限责任公司（以下称“五投公司”），成立于2010年01月06日，《营业执照》统一社会信用6K（1-1）,注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区云英路8号五象总部大厦A座，法定代表人：何刚，公司类型：有限责任公围：城市基础设施及相关配套设施项目的投资、开发、建设及经营（涉及资质证的凭资质证经营）等。发证登记机关：南宁市行政审批局5日。营业期限：长期。

2.施工单位：广西市政工程集团有限公司（以下称“市政公司”），成立1993年03月12日，营业执照（副本）统一社会信用代码：1), 类型：有限责任公司(自然人投资或控股）。住所：宾阳县黎塘工业园宾州产业园和鑫科技园9栋1楼。法定代表人：徐俊长，注册资本期。经营范围：市政公用工程施工总承包等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）登记机关：宾阳县市场监管年11月30日。

持建筑业企业资质证书，统一社会信用代码：91450000198225570Y,证书编号：D245020789，有效期：2023年12月31日。安全Z安许可证字﹝2004﴾000039，有效期至2025年05月17日。

经查：2022年7月1日，广西市政工程集团有限公司和广西海势建筑工程公司签订土方工程施工合同。

土方工程施工合同第六条双方的权利和义务（二）乙方（广西海势建筑工程公司）的权利和义务第1点：乙方自行对弃土点的安全负避免出现高陡边坡、积水坑洼等情况，出现一切安全等事故均由乙方（广西海势建筑工程公司）自行负责。第3点：乙方须按照我司的相专职安全员（或专职安全协管员），加强对现场施工人员、机械操作员的安全教育，保证现场施工车辆机械、施工人员的安全，保护好现按要求放坡，设置安全标志，做好安全防护等，服从项目部专职安全员及管理人员的安排，不得自作主张，如违反项目部、公司安全管理进行处罚。如发生事故由乙方（广西海势建筑工程公司）承担全部责任，并承担甲方的一切损失。

3. 土方施工单位：广西海势建筑工程有限公司（以下称“海势公司”），成立2021年01月14日，营业执照（副本）统一社会信用代Y PC37(1-1), 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。住所：南宁市良庆区光明街六巷3号。法定代表人：黄大势，注册资本：壹仟限：长期。经营范围：各类工程建设活动；土石方工程施工；对外承包工程等。登记机关：南宁市行政审批局，发证日期： 2021年01月

经查：广西海势建筑工程有限公司法人黄大势2018年6月14日与广西冠威物流有限责任公司签订(红岩牌重型自卸货车)车辆委托服务

合同第三条规定：甲方（广西冠威物流有限责任公司）对乙方所购车辆发生的交通事故经乙方申请可派人协助办理，但所发生的一切

第四条第1款：乙方作为购车的实际车主，享有对该车的所有权、运行支配与运行利益，乙方有占有使用收益经营运输该车，车辆购书原件交由甲方代为保管。

4.车辆挂靠公司：广西冠威物流有限责任公司（以下称“冠威公司”），成立于2020年4月10日，营业执照（副本）统一社会信用代F（2-1），类型：其他有限责任公司。住所：南宁市秀厢大道3号。法定代表人：黄吉堂，注册资本：伍佰万圆整，营业期限：长期。经营可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准。）；汽车信息咨询，汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开关：南宁市市场监督管理局高新区市场监督管理局，发证日期： 2021年6月25日。道路运输经营许可证：桂交运管许可南字45 4月10日；经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式）、大型物件运输。发证机关：南宁市行政审批局；发证时间:2020年4月

5、监理单位：广西恒基建设工程咨询有限公司（以下称“恒基公司”），成立于2006年04月04日，营业执照（副本）统一社会信用66Q, 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。住所：南宁市青秀区云景路69号南宁市轨道交通运营控制中心B楼14层1409-1416号注册资本：壹仟零捌万圆整，营业期限：长期。经营范围：工程监理、工程造价咨询；工程咨询等。登记机关：南宁市行政审批局，发证工公司资质证书证书编号：E145002116-8/8有效期：至2024年11月15日；发证机关中华人民共和国住房和城乡建设部；发证时间:201

持工程监理资质证书，证书编号：E145010132,有效期：至2027年01月28日。

二、事故经过及救援情况

2023年3月16日10点30分许，在南宁五象新区纬11路（新良路-阳峰路）工程施工现场，项目部施工员谢斯及其电动自行车驻留在浙光倒车时将谢斯及其电动自行车撞倒碾压，李薛光立即给老板黄大势打电话，并说明现场情况，随后立即拨打了120。10点45分左右120员，并立即将伤者送往广西国际壮医医院医院。经医院抢救，由于谢斯伤势较重，于15时30分许经抢救无效死亡。

接到事故报告后，良庆区应急局、交警六大队、交通局、住建局、良庆镇人民政府等部门立即派员赶赴现场进行救援，同时要求建设包、监理单位等项目施工相关单位的主要负责人和相关人员现场研究事故善后处理工作。

五、事故原因及性质

（一）事故原因

1.直接原因

经调查认定，事故的直接原因是泥头车（自卸式货车）司机李薛光，安全意识淡薄导致事故发生。具体分析如下：

经询问：在施工过程中，钩机司机韦兆谋按喇叭提醒装满后，自卸式货车司机李薛光没有下车观察是否安全，就开始进行倒车卸土作时，碾压到右后方停放的电动自行车及电动车驾驶员（施工员谢斯）。

2.间接原因

广西海势建筑工程有限公司，履行安全生产管理职责不到位，未制定相关安全措施、未设置专职安全员（或专职安全协管员），施工工现场隐患排查不到位，对事故发生负有责任。

（二）事故性质

经调查认定，南宁五象新区纬11路（新良路-阳峰路）工程项目“3.16”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。于3月20日与

六、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1.谢斯，施工员，安全生产意识淡薄，在施工现场未能及时发现存在的事故隐患。鉴于谢斯在事故中已死亡，建议不予追究生产安全

2.黄大势，广西海势建筑工程有限公司法人，履行安全生产管理职责不到位，施工现场未安排安全管理人员。对事故发生负有责任。理局依法给予行政处罚。

3.李薛光，驾驶重型自卸货车司机，安全生产意识淡薄，未在确认是否安全的前提下进行倒车卸土作业。对事故发生负有责任。建议依规处理。

（二）对事故单位的事故责任认定和处理建议

广西海势建筑工程有限公司，履行安全生产管理职责不到位；未制定相关安全措施，未设置专职安全员（或专职安全协管员）①；施工现场隐患整改排查不到位②，对事故发生负有责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予行政处罚。

①**《建设工程安全生产管理条例》第二十三条：**施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当及时制止。

②**《中华人民共和国安全生产法》第四十一条**：“生产经营单位应当建立健全并落实生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”。

七、事故防范措施建议

（一）广西海势建筑工程有限公司，深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，增强安全生产“红全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，认真排查治理安全生产隐患，及时发现和消除安全隐患，防止类似事故再次发生。

（二）南宁五象新区建设投资有限责任公司，要深刻汲取教训，要认真履行安全生产管理职责，加强对分包单位的安全生产工作统一生产大检查，对发现的生产安全隐患，要督促相关方及时进行整改，杜绝此类事故发生。

（三）广西市政工程集团有限公司，要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，继续依法履行总包单位的监管，加强项目管理人员安全培训，杜绝此类事故发生。

（四）广西冠威物流有限公司，针对事故暴露出的违法违规问题和公司日常管理漏洞及薄弱环节，制定有针对性的整改措施，强化安生产管理水平。

（五）广西恒基建设工程咨询有限公司要深刻汲取事故教训，严格履行好监理职责，加大对项目的监管力度，杜绝此类事故发生。

（六）建筑行业主管部门，要进一步履行安全监管职能，明确安全监管重点，落实安全监管责任，加强对项目施工现场安全监管，督体责任，防止类似事故的发生。

南宁五象新区纬核心区11路（新良路-阳峰路）

工程项目“3.16”车辆伤害事故调查

2023年5月19日

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 自治区人民政府网站 南宁市人民政府网

联系我们 网站帮助 站点地图

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局

地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备19005573号 网站标识码 ：4501080001 桂公网安备45010802000047号